

1500268-04.2020.8.26.0608

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rodrigo Miguel Ferrari

Comarca: Franca

Foro: Foro de Franca

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/01/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2317787/2020 - DEL.SEC.FRANCA PLANTÃO, 15323125 - DEL.SEC.FRANCA PLANTÃO,

4992/20/910 - DEL.SEC.FRANCA PLANTÃO, 2317787 - DISE- DEL.SEC.FRANCA, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franca

Foro de Franca

3ª Vara Criminal

Avenida Presidente Vargas, 2650, Franca-SP - cep 14402-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500268-04.2020.8.26.0608 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500268-04.2020.8.26.0608

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2317787/2020 - DEL.SEC.FRANCA PLANTÃO, 15323125 - DEL.SEC.FRANCA PLANTÃO,

4992/20/910 - DEL.SEC.FRANCA PLANTÃO, 2317787 - DISE- DEL.SEC.FRANCA, 4992/20/910 -

DISE- DEL.SEC.FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

BRUNA CAROLINA DA MOTA e outros

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Miguel Ferrari

Vistos.

BRUNA CAROLINA DA MOTA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no delito previsto no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, pois, segundo a denúncia, no dia 21 de dezembro de 2020, às 17:40h, nesta cidade e comarca de Franca/SP, trazia consigo 120,13g de "Cannabis sativa L", ou seja, maconha, dividida em 15 porções, visando o comércio com terceiro ou qualquer outra forma de disseminação, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

É da inicial que, na data dos fatos, policiais militares, em patrulhamento de rotina nas proximidades do local, avistaram a ré e outros dois indivíduos carregando uma televisão em um carrinho de bebê, e que, ao indagá-la, Bruna afirmou que pegou o televisor com uma mulher como pagamento de uma dívida de drogas. Assim, após notarem que a acusada trazia duas pochetes consigo, realizaram revista e localizaram, no interior delas, quinze porções de maconha, todas individualmente acondicionadas em plástico.

A ré, notificada (págs. 101), apresentou defesa preliminar (págs. 105) e, recebida a denúncia (págs. 107/108), deixou de ser citada, ante a impossibilidade de localizá-la (págs. 132).

Em instrução, foram ouvidas duas testemunhas comuns. Ausente, todavia, a ré, o feito seguiu na forma do artigo 367, do Código de Processo Penal (págs. 133 – mídia digital).

O Ministério Público, em memoriais finais, requereu a procedência da pretensão punitiva deduzida na denúncia, por entender comprovadas materialidade e autoria (págs. 138/150).

Por sua vez, a defesa requereu a desclassificação do delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, para o do artigo 28 da referida lei. Em caso de condenação, pleiteia a fixação da pena base no mínimo legal; o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; a aplicação da causa de diminuição artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06; a fixação do regime inicial aberto; a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; e, por fim, o apelo em liberdade (págs. 154/168).

É o relatório.
Fundamento e decido.

A pretensão punitiva deduzida na denúncia é procedente.

A materialidade do delito foi demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (págs. 01), pelo boletim de ocorrência (págs. 02/04), pelo auto de exibição e apreensão (págs. 22/23), pelo laudo de constatação provisória (págs. 26/32) e pelo laudo de exame químico toxicológico (págs. 80/82), que evidenciam a existência da substância entorpecente (“Cannabis sativa L”) para o fim de tráfico ou qualquer outra forma de disseminação, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, bem como por toda a prova oral produzida nos autos.

A autoria também é certa.

A ré, em fase policial, relatou que pegou a televisão da casa de Giovana, pois a colega lhe devia dinheiro de drogas e de algumas peças de prata que havia comprado. Quanto à maconha encontrada, contou que ela e Nikson compraram para consumo próprio, e não para fins de tráfico.

Os policiais militares ouvidos foram coerentes em seus depoimentos, confirmando o que narrado na denúncia. Relataram que estavam em patrulhamento quando foram notificados que, pelo bairro, um casal carregava um carrinho de bebê com uma televisão em seu interior, sendo que, após localizarem os indivíduos, deram conta que Bruna carregava duas pochetes consigo, de modo que ela lhes informou que uma pertencia a ela e outra a seu namorado, Nikson. Contam que, em revista pessoal, as quinze porções de maconha, já acondicionadas em plástico, foram encontradas no interior das pochetes, e que o casal admitiu informalmente a traficância, sob a alegação de que precisavam do dinheiro. Acerca da televisão, informaram que Bruna disse tê-la pego de Giovana, como pagamento de dívida de drogas. Ressaltaram que o

casal não trazia consigo quaisquer petrechos utilizados no consumo de drogas, e que, embora tenham admitido o crime quando da abordagem, Bruna mudou sua versão em solo policial, e alegou que a maconha se destinava para uso próprio. Ao final, o PM Rogério Garcia esclareceu que Bruna lhes afirmou que a pochete camuflada era de sua propriedade e a de cor preta pertencia a seu namorado, mas salientou que ela carregava ambas, e que não havia nenhum sinal de consumo de entorpecentes pelo casal.

Por oportuno, e quanto às afirmações dos militares, é de se consignar que são dignos de crédito seus depoimentos, eis que agentes públicos a serviço da Administração Direta, que gozam da presunção de veracidade de seus atos. Também não se extrai dos autos qualquer indício de que objetivavam incriminar injustamente a ré. Nesse sentido, por analogia, Apelação Criminal n. 278.129-3 - Tatuí - 6ª Câmara Criminal - Rel.: Debatin Cardoso - 07.10.99 - V. U.; STF - HC n.º 76557/RJ - Rel. Min. Marco Aurélio - Relator para o acórdão Min. Carlos Velloso - 2.ª T. - DJU: 02/02/2001 - pág. 73; e STF - HC 73.518-5, Rel. Celso de Mello - DJU - 18.10.96, p. 39.846).

Vejamos.

A averiguação policial iniciou-se a partir de informação dando conta que a ré e seu companheiro traziam, em via pública e em plena luz do dia, um televisor enrolado em um cobertor e dentro de um carrinho de bebê, em atitude claramente suspeita, de modo que, indagada pelos agentes, a ré informou que “pegou” o eletrodoméstico de Giovana, pessoa que lhe devia dinheiro pela compra de drogas, versão esta ofertada por ela própria em sede policial (págs. 8) e ratificada pelos militares em fase policial e em juízo. Assim, em revista pessoal, foram encontradas porções de maconha em ambas as pochetes que a ré trazia consigo, de modo que, embora na delegacia ela tenha alegado que a droga destinava-se para uso, nenhum petrecho comumente utilizado no consumo de maconha, como seda ou “dichavador”, foi localizado em sua posse.

Para além, a forma como o entorpecente estava acondicionado, em quatorze porções menores e uma maior, são indícios característicos de traficância, uma vez que, caso se destinasse para uso e tivesse acabado de ser comprado, mais sentido faria que estivesse todo em grandes porções, e não em pequenas “buchas” individualmente envoltas em plástico - a reduzir a credibilidade da versão ofertada pela ré e seu companheiro na delegacia. Ademais, a quantidade de maconha que a acusada trazia consigo em via pública, 120,13g, torna ainda menos crível que todo o produto se destinasse para consumo próprio, tudo a caracterizar o crime de tráfico de drogas.

Importante consignar que, ainda que Bruna seja usuária de drogas, fato é que a condição de usuário de entorpecente não afasta a possibilidade do comércio de drogas. Ao contrário, é natural que ambas as condições coexistam, pois, com a arrecadação obtida com a venda do entorpecente, possibilita-se a compra, para que o vício possa ser sustentado, o que faz ainda mais reprovável a conduta.

Em acréscimo, salienta-se que, para a configuração do tráfico, é desnecessária a efetiva mercancia da droga, bastando sua disponibilidade ou acessibilidade, ainda que remota. Vale lembrar que o tipo penal do artigo 33 da Lei de Tóxicos é de conteúdo múltiplo e descreve diversas condutas, bastando para a sua caracterização a prática de apenas uma delas. Na espécie, as condutas “trazer consigo”, praticada pela acusada, ficou configurada e se subsume perfeitamente ao tipo penal. Nesse sentido, TJSP - Apelação nº 0018930-95.2012.8.26.0309, Relator Renê Ricupero, DJ. 18.07.2013; TJSP - Apelação Criminal n. 221.053-3, 4ª Câmara Criminal, Rel. Bittencourt Rodrigues, DJ. 26.08.97; TJSP - Apelação Criminal n. 279.380-3, 4ª Câmara Criminal, Rel. Passos de Freitas, DJ. 30.11.99; e RT 714/357.

Diante deste quadro, inexistem dúvidas acerca da materialidade e da autoria

delitiva do crime de tráfico imputado à ré, conduta tipificada no artigo 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06.

Passo à dosimetria da pena.

O preceito secundário do delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, prevê como pena privativa de liberdade de 5 a 15 anos de reclusão e o pagamento de 500 a 1.500 dias-multa.

Atendendo às circunstâncias do artigo 42 da Lei n.º 11.343/06 e do artigo 59 do Código Penal, verifico que as circunstâncias são favoráveis à ré, de modo que fixo a pena-base em seu mínimo legal, 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Ausentes atenuantes e agravantes.

Presente a causa de diminuição do artigo 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06, pois a ré não ostenta antecedentes criminais, e não há indícios de que integre organização criminosa ou se dedique habitualmente a atividades criminosas. Destarte, em análise aos requisitos subjetivos, reduzo a pena em 2/3, a perfazer o montante final de 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa.

Fixo o dia-multa no valor unitário mínimo, já que ausentes elementos de convicção a apontarem conclusão diversa, notadamente no que toca às condições financeiras da condenada.

Na linha da jurisprudência consolidada, no sentido da descaracterização da hediondez nas hipóteses do §4º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/06, na linha do que decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal no HC 118533, em 23 de junho de 2016, fixo o regime aberto para o início do cumprimento de pena, em virtude do quantum de pena, da primariedade da acusada e por não ostentar maus antecedentes, com fundamento no artigo 33, §2º, "c", do Código Penal.

Pelas mesmas razões, e dadas as circunstâncias do caso concreto, reputo presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a substituição da pena privativa de liberdade. Isso porque, a par de se tratar de ré primária, sem antecedentes, bem como de a pena não suplantar 4 anos de reclusão, não vislumbro graves consequências da conduta na espécie, tendo em mente a ausência de violência ou grave ameaça na consecução do delito, bem como diante da natureza e quantidade da droga apreendida. Assim, com fundamento no artigo 44, caput, do Código Penal, 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, no valor unitário mínimo. Substituo a pena de reclusão por duas penas restritivas de direitos, consistentes na prestação pecuniária de 3 salários mínimos e na prestação de serviços em favor de instituição de combate à drogadição, a serem apontadas em sede executiva. Facultado o apelo em liberdade.

Ainda na mesma linha, e tendo em vista o quantum de pena aplicado e sua substituição, concedo à ré recurso em liberdade.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia, a fim de condenar BRUNA CAROLINA DA MOTA, qualificado nos autos, como incurso no delito previsto no artigo 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 1 anos e 8 meses, de reclusão, e 166 dias-multa, no valor unitário mínimo. Substituo a pena de reclusão por duas penas restritivas de direitos, consistentes na prestação pecuniária de 3 salário mínimos e na prestação de serviços em favor de instituição de combate à drogadição, a ser apontada em sede executiva. Facultado o apelo em liberdade.

Após o trânsito em julgado, oficie-se ao TRE para os fins do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Determino a destruição das drogas, inclusive amostras guardadas como contraprova, vinculada à prova destes autos, na forma do artigo 72 da Lei 11.343/06.

Condene a ré ao pagamento das custas processuais, no valor de 100 (cem) UFESP's, ante o disposto no artigo 4º, §9º, alínea a, da Lei Estadual n.º 11.608/03, ressalvando-se, no entanto, o preceituado nos artigos 2º, 3º, 9º e 12, da Lei n.º 1.060/50.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Franca, 19 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA